宁乡县三江石灰石矿“12•29”高处坠落事故调查报告

发布时间：2020-01-15 来源：法规科 所属单位：宁乡市应急管理局 字体大小：A+ A A-

2019年12月29日，宁乡县三江石灰石矿发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤,直接经济损失121万元。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，成立了由宁乡市应急管理局牵头，市应急管理局、市公安局、市总工会为成员单位的事故联合调查组（调查组名单见附件1），对事故进行了调查。同时向市监察委发出了事故调查邀请函。

事故联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，于2019年12月29日至2020年1月13日对事故进行了现场勘查（事故现场勘察报告见附件2）和调查。事故联合调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据、专家论证，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年12月29日3时19分。

（二）事故发生单位：宁乡县三江石灰石矿。

（三）事故发生地点：宁乡市花明楼镇三江村宁乡县三江石灰石矿（事故现场示意图见附件3）。

（四）事故类别：高处坠落事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人、轻伤1人（伤亡人员情况表见附件4）。

（六）事故直接经济损失：121万元（直接经济损失统计表见附件5）。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

宁乡县三江石灰石矿是一家个人独资企业，成立日期为2007年1月5日；企业住址为宁乡县花明楼镇三江村毛公塘组；投资人为唐文东；经营范围为石灰岩地下开采、加工、销售。

该企业现持有：宁乡市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为914301247****200P；宁乡县国土资源局于2017年11月21日颁发的采矿许可证，证号C4301242010127****0743，核定开采矿种为石灰岩，开采方式为地下开采，生产规模为15万吨/年，矿区面积为0.225平方公里，有效期限自2016年9月8日至2022年9月8日；湖南省应急管理厅于2019年6月6日颁发的安全生产许可证，编号（湘）FM安许证字[2019]A257Y2号，有效期自2019年6月6日至2022年6月5日。

（二）事故地点概况

宁乡县三江石灰石矿位于宁乡市花明楼镇三江村。矿井目前采用地下开采，斜坡道开拓，汽车运输、房柱法开采。采区采场宽度一般为12m，高度一般为12m，并留设有不规则较大尺寸的矿柱。

该矿井布置有斜坡道、风井两个井筒。斜坡道位于矿区中部，井口坐标为X＝3100317.227，Y＝38368190.713，标高+79.796m，斜坡道以螺旋式布置，线路坡度为约6–7°；风井为斜井，位于矿区东侧，硐口标高+87.1m，方位118°，倾角为32°，落底标高为+46.2m，连通+30m主运输巷，构成矿井通风系统；矿井通风采用机械通风，抽出式通风方法，对角式通风方式。该矿地理坐标为：东经112°39′ 21.4″ –112°39′ 39″ ；北纬[illegible] 23.8″ –28°00′ 40″ 。事故发生在井下5号工作面，现场人员介绍，事发时风钻工刘灯明、罗新河在该处工作面采用浅孔落矿，凿岩设备采[illegible]28气腿式凿岩机，炮眼采用倾斜孔，布孔方式可选用单排孔或多排孔梅花型布置，钻孔直径43mm，炮眼深度在5.0m左右，炮孔间距1.6[illegible]，排距1.0~1.2m，最小抵抗性1.2m。

（三）安全管理情况

宁乡县三江石灰石矿建立了安全生产责任制，制定了相关安全生产规章制度和安全操作规程。但该矿投资人唐文东、矿长张铁琦未依法履行安全生产管理职责，未健全本单位安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未督促检查本单位的安全生产工作、及时发现并消除生产安全事故隐患。该矿安全副矿长，事故当班带班下井的矿领导刘永红，未认真履行安全生产管理职责，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未提出向高处作业人员配发安全绳或安全带等防护用品；未制止和纠正违反操作规程的行为；未正确有效履行带班下井矿领导的安全生产管理职责，对作业现场安全生产管理不到位。致使5号工作面台阶留设作业平台窄，作业环境照明不良。作业场所台阶位置较高，边坡高陡，且清理凿岩炮眼时，易产生浮石滑动。刘灯明等作业人员进入作业地点施工时，违章作业，没有按从上至下的原则对爆破后浮石进行处理；作业时没有随时观察周围情况。并且刘灯明等作业人员安全意识淡薄，安全素质低，自保互保能力差。高处作业时没有采取高处作业的登高安全防护措施，未按使用规则正确佩戴安全帽、安全绳（带）等个人防护用品。在这种不良环境中身体失衡，发生高处坠落事故。

三、事故发生经过及抢救过程

（一）事故发生经过

2019年12月28日晚上，由当班带班副矿长刘永红召开了简单的进班会。23时40分16名工人进班下井，其中罗新河、刘灯明到5号作业面进行作业。当班工作时间为12月29日0点至8点。工作内容是从下向上的第二个分段（约2m至4m高度）打炮眼，预计当班打炮眼8至12个。罗新河负责打眼，刘灯明负责清理、捉钎。

12月29日凌晨3点19分左右，第4个炮眼正常钻进后，刘灯明到罗新河左侧，开始清理上一排炮眼及上方的浮石（注：经现场勘察，工作面挡头存在爆破作业后，没有清理完全的浮石）。突然，罗新河感觉刘灯明从他上方摔了下来，刘灯明向下的冲击力将罗新河及作业凿岩机一起撞击到地面，导致事故发生。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，罗新河自带的矿灯灭了，也没有看到刘灯明矿灯的灯光，作业采场又没有其他照明设施。当罗新河叫刘灯明时，没有听到回应。罗新河感觉不对，忍痛爬起，用打火机微光照着爬到压风机处，把压风机关了。没有压风机的噪声，罗新河喊应了9号作业挡头的吴正银、卢文中和副矿长刘永红。听到呼救的刘永红，立即带领吴正银、卢文中前往救援。刘永红等人观察到受伤的罗新河并无大碍，立即跑到5号作业挡头寻找刘灯明。在采场最底部，发现刘灯明头部严重受伤，血流不止，石块上有大量血迹，头上安全帽已脱落在地。

刘永红立即打网络电话（时间为3:29分）给刘志强（伤员抢救小组组长）、杨凯下井救援。刘志强、杨凯驾驶工具车赶到5号作业工作面，对两名伤员进行了简单应急救援处置。随即会同接应的刘海明，将重伤员工刘灯明就近送到位于花明楼镇宁乡市第四人民医院抢救。将轻伤员工罗新河送往宁乡市人民医院救治。

刘灯明最终因伤势过重，在宁乡市第四人民医院抢救过程中死亡。罗新河经宁乡市人民医院救治后，目前已出院在家休养。

（三）伤亡人员情况

死者刘冬明，男，51岁，户籍地为湖南省宜章县白石渡镇高龙桥村，系宁乡县三江石灰石矿风钻工。

伤者罗新河，男，54岁，户籍地为湖南省宁乡市道林镇华鑫市村，系宁乡县三江石灰石矿风钻工。

（四）法医鉴定结论

受宁乡市应急管理局委托，湖南省文成司法鉴定中心对死者刘灯明的尸体进行了司法鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘文成司鉴中心【2020】病鉴字第17号。鉴定结论为死者刘灯明符合钝性外力作用致颅脑损伤死亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、5号工作面台阶留设作业平台窄，作业环境照明不良。作业场所台阶位置较高，坡边高陡，且清理凿岩炮眼时，易产生浮石滑动，而作业人员刘灯明等人没有采取高处作业的安全技术措施，无登高安全防护，在这种不良环境中身体失衡，发生高处坠落事故。

作业人员安全意识淡薄，安全素质低，自保互保能力差。进入作业地点施工时，违章作业，没有按从上至下的原则对爆破后浮石进行处理 时没有随时观察周围情况。高处作业时未按使用规则正确佩戴安全帽、安全绳等个人防护用品。

二）间接原因

宁乡县三江石灰石矿主要负责人及相关安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，未督促检查本单位的安全生产工作、及时发现并消除生产安全事故隐患。

2、宁乡县三江石灰石矿未按要求组织对从业人员特别是现场施工人员刘灯明等进行安全生产教育和培训。致使从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施，不知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

3、宁乡县三江石灰石矿未向刘灯明等从业人员配发安全绳等用于高处作业的劳动防护用品，未监督、教育刘灯明等从业人员按照使用规则正确佩戴、使用安全帽等劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，宁乡县三江石灰石矿“12•29”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

经参与事故调查的调查组成员集体讨论，提出如下事故责任划分及处理建议：

（一）建议不再追究责任的人员

刘灯明，宁乡县三江石灰石矿风钻工。安全意识淡薄，进入作业地点施工时，违章作业，没有按从上至下的原则对爆破后浮石进行处理；作业时没有随时观察周围情况。高处作业时未按使用规则正确佩戴安全帽、安全绳等个人防护用品。在进行高处作业过程中随危石坠落，导致本次事故的发生。对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议依法追究刑事责任的人员

刘永红，男，49岁，系宁乡县三江石灰石矿安全副矿长，事故当班带班下井的矿领导。未认真履行安全生产管理职责，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未提出向高处作业人员配发安全绳或安全带等防护用品；未制止和纠正刘灯明等从业人员没有按从上至下的原则对爆破后浮石进行处理、采掘面前方形成的坡面坡度过陡、台阶设置不合安全要求等违反操作规程的行为；未正确有效履行带班下井矿领导的安全生产管理职责，对作业现场安全生产管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项，第二十三条第一款，第四十三条第一款的规定，因而发生死亡1人的重大伤亡事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，涉嫌构成重大责任事故罪。建议移送司法机关依法处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1、宁乡县三江石灰石矿。未向刘灯明等从业人员配发安全绳等用于高处作业的劳动防护用品，未监督、教育刘灯明等从业人员按照使用规则正确佩戴、使用安全帽等劳动防护用品。未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患：该矿5号工作面台阶留设作业平台窄；工作面除个人用矿灯外，没有其他照明设备，作业环境照明不良；作业场所台阶位置较高，边坡高陡；作业人员刘灯明等人现场作业时没有落实高处作业的安全技术措施等隐患未及时发现并消除。该矿对刘灯明等从业人员安全生产教育和培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条、第三十八条、第二十五条第一款的规定，对本次事故发生负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，给予宁乡县三江石灰石矿罚款的行政处罚。

2、唐文东，男，52岁，宁乡县三江石灰石矿投资人、总经理。作为该矿主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未健全本单位安全生产责任制；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未督促检查本单位的安全生产工作、及时发现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（四）项、第（五）项的规定，导致本次事故发生。对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，给予唐文东罚款的行政处罚。

（四）建议按企业内部规章制度处理的人员

1、张铁琦，男，53岁，系宁乡县三江石灰石矿矿长，未认真履行安全生产管理职责，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违反操作规程的行为，未及时发现并消除该矿井下采掘工作面作业过程中存在高处坠落事故隐患。对本次事故发生负有重要领导责任。建议由宁乡县三江石灰石矿依据企业内部规章制度处理。

2、刘国文，男，51岁，系宁乡县三江石灰石矿安全员。未认真履行安全生产管理职责，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违反操作规程的行为，未及时发现并消除该矿井下采掘工作面作业过程中存在高处坠落事故隐患。对本次事故发生负有重要领导责任。建议由宁乡县三江石灰石矿依据企业内部规章制度处理。

（五）关于监管责任追究

山安全生产行业监管部门宁乡市应急管理局和宁乡县三江石灰石矿所在地花明楼镇人民政府在落实行业监管和属地监管方面，特别是在监督、本辖区内矿山企业落实安全生产主体责任方面存在一定的缺失。建议由市安委办主任对市应急管理局分管矿山安全的副局长、工矿商

贸科长，花明楼镇人民政府分管安全生产的副镇长、社会治安和应急管理办主任进行警示约谈。

六、防范措施

有关各方要汲取“12•29”高处坠落事故的深刻教训，举一反三，认真分析事故发生原因，深入进行生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施：

1、宁乡县三江石灰石矿主要负责人要认真履行安全生产管理职责，要建立健全本单位安全生产责任制，要督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患。

2、宁乡县三江石灰石矿安全生产管理人员要认真履行安全生产管理职责，要加强作业现场的安全生产管理。强化矿山现场安全管理，严肃查处“三违”行为。特殊作业地点必须执行安全员、队干、带班矿领导蹲守制度，及时排查、消除事故隐患，发现违章作业、违章指挥要严厉惩罚。登高作业一定要有安全带和安全绳等防护设施。

3、加强矿山安全教育培训，提高职工安全生产意识和安全素质，提高职工自保互保能力；采掘作业规程或安全技术措施必须组织作业人员学习考试，考核合格后方可上岗作业。

4、加大技术进步力度，大力推广机械化、智能化装备作业。如使用液压凿岩台车、高空撬锚装备，做到本质安全化生产。加强技术管理，合理布局工程；矿山在布置工程或安排工作前，必须编制有针对性的安全技术措施，并且向有关人员贯彻学习到位，严格按作业规程和安全技术措施作业。

5、加强矿山安全生产管理，严格执行矿山各项安全生产管理制度，严格按章作业，按章操作，搞好工程质量，促进矿山安全生产。

6、市应急管理局及花明楼镇人民政府要加强对所属行业、辖区内非煤矿山开采项目的安全生产监管，督促辖区内非煤矿山开采企业落实安全生产主体责任。同时要在全市矿山领域开展有针对性的隐患排查治理工作，全面提升我市矿山安全生产水平，有效防止同类事故的再次发生。

同意调查处理意见

调查组成员签名：

同意调查处理意见。2020.1.13

同意调查处理意见。2020.1.13

同意调查处理意见。2020年1月13日

同意调查处理意见。

2020年1月13日

同意调查处理意见。2020.1.13

同意调查处理意见。2020年1月13日

附件：

1、附件1事故调查组名单

2、附件2现场勘查报告

3、附件3现场示意图

4、附件4伤亡人员情况表

5、附件5直接经济损失统计表

宁乡县三江石灰石矿

“12·29”高处坠落事故联合调查组

二〇二〇年元月十三日

扫一扫在手机打开当前页

【打印】 【关闭】